

CONCLUSIONS

POUR :

1°) Monsieur Bruno FOLLET, domicilié 105, rue Pouyer Quartier à FLEURY-SUR-ANDELLE (27380), exerçant son activité en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 524 757 358.

2°) La SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), **recherchée en qualité d'assureur de Monsieur Bruno FOLLET et de la société BET SICRE**, société d'assurances mutuelles inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est situé 8 rue Louis Armand à PARIS (75015), représentée par son Président,

Défenderesses

Ayant pour avocat **Maître Nicolas BARRABÉ**, avocat au Barreau de ROUEN, dont le Cabinet est 57, Avenue de Bretagne 76100 ROUEN

CONTRE :

1°) Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT, représenté par son syndic la société ACCORD IMMOBILIER exerçant son activité sous l'enseigne CENTURY 21 HARMONY.

Demandeur

Maître Romain BLANDIN (SELARL DPR AVOCAT), avocat au Barreau de ROUEN

2°) La société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION S.A.S.U

Défenderesse

3°) la société T2C – TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION S.A.S

4°) MMA IARD S.A (assureur de la société EDELIS, M. Bruno LIOREL et la société T2C)

5°) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur de la société EDELIS, M. Bruno LIOREL et la société T2C)

Défenderesses

Maître Antoine ETCHEVERRY (DAMC), avocat au Barreau de ROUEN

6°) Monsieur Bruno LIOREL

Défendeur

7°) La société ARCHITHEOS SARL

Défenderesse

8°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

Défenderesse

9°) Monsieur Bruno FOLLET

Défendeur

10°) La société BET SICRE

Défenderesse

11°) La société QUALICONSULT

Défenderesse

Maître Edouard POIROT-BOURDAIN (HMP AVOCATS), avocat au Barreau de ROUEN

IL EST EXPOSE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT
EN REFERE QUE :

Par assignation en référé du 4 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « *Eclat de Vert* » sis 2, rue des deux bois à MONT-SAINT-AIGNAN, expose qu'il est propriétaire d'un ensemble immobilier que la société EDELIS (anciennement dénommée AKERYS PROMOTION) a fait réaliser.

L'ouvrage a été réceptionné le 9 mars 2015.

Le Syndicat des copropriétaires soutient que des « *fissures extérieures sur l'enduit et des fissures intérieures dans l'appartement A 22 de la résidence sont apparues* ».

Malgré plusieurs déclarations à l'assureur dommages ouvrage, les MMA, et plusieurs interventions, l'une de l'expert dommages ouvrage, le Cabinet SARETEC, l'autre de la société FREYSSINET, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, il n'a pu être remédié aux désordres qui consisteraient en des insuffisances structurelles de tout ou partie de l'ouvrage.

Le maître d'œuvre d'exécution des travaux était Monsieur Bruno LIOREL, assuré auprès des MMA.

Une partie de ses missions a été sous-traitée à Monsieur Bruno FOLLET, assuré auprès de la SMABTP à la date de la déclaration d'ouverture de chantier. En effet, Monsieur FOLLET n'a eu à accomplir que les missions **DET** (direction de l'exécution des travaux) **et AOR** (Assistance aux opérations de réception), mais n'avait pas mission « *VISA* ».

Une expertise est sollicitée par le Syndicat des copropriétaires ainsi que la communication, notamment par Monsieur FOLLET, de son attestation d'assurance responsabilité décennale au titre de l'année 2012, des conditions générales et particulières de la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de la SMABTP et de son attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2025.

Ces quatre pièces sont produites au soutien des présentes conclusions.

Monsieur Bruno FOLLET et la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur Bruno FOLLET et de la société BET SICRE, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise.

Il est inutile d'ordonner à Monsieur FOLLET de communiquer les quatre documents précités puisqu'ils sont produits au soutien des conclusions. Et il convient de lui en donner acte.

**C'EST POURQUOI IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE ROUEN STATUANT EN REFERE, DE :**

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Donner acte à la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société BET SICRE et de Monsieur Bruno FOLLET, et à Monsieur Bruno FOLLET de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « *Eclat de Vert* ».

Donner acte à Monsieur Bruno FOLLET qu'il a communiqué :

- Son attestation d'assurance auprès de la SMABTP pour l'année 2012,
- Son attestation d'assurance auprès de la SMABTP pour l'année 2025,
- Les conditions particulières de la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de la SMABTP pour les activités de « *Ingénierie, économie de la construction* »,
- Les conditions générales de la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de la SMABTP pour l'activité de « *Ingénierie, économie de la construction* ».

Rejeter toutes autres demandes à l'encontre de la SMABTP et de Monsieur Bruno FOLLET.

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « *Eclat de Vert* » aux dépens.

DONT ACTE - SOUS TOUTES RESERVES

Nicolas BARRABÉ Avocat 57 avenue de Bretagne 76100 ROUEN Tél : 02.72.88.21.00
--

BORDEREAU DES PIECES VENANT AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS :

- Pièce n° 1 : Attestation d'assurance auprès de la SMABTP pour l'année 2012,
Pièce n° 2 : Attestation d'assurance auprès de la SMABTP pour l'année 2025,
Pièce n° 3 : Conditions particulières de la police d'assurance souscrite par M. FOLLET
auprès de la SMABTP pour les activités de « *Ingénierie, économie de la
construction* »,
Pièce n° 4 : Conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. FOLLET
auprès de la SMABTP pour l'activité de « *Ingénierie, économie de la
construction* ».